

한국산림복지진흥원

시 정 요 구

제 목 산림복지시설 기부채납 미이행

소 관 기 관 국립○○원 국립○

내 용

1. 업무개요

한국산림복지진흥원(이하 “진흥원”이라 한다.)은 국민의 건강증진, 삶의 질 향상 및 행복 추구를 위한 산림복지서비스 제공을 위해 조성된 “치유의숲·산림 교육센터·교육 및 치유 시설물”을 소관 국유림관리소로부터 위탁받아 관리·운영하고 있다.

2. 관계법령 등

「국유재산법」 제2조(정의)에 따르면, “기부채납”은 국가 이외의 자가 동법 제5조 제1항 각 호¹⁾에 해당하는 재산의 소유권을 무상으로 국가에 이전하여 국가가 이를 취득하는 것으로,

동 법 제13조(기부채납) 제1항에 따르면, 총괄청이나 중앙관서의 장(특별회계나 기금에 속하는 국유재산으로 기부받으려는 경우만 해당한다)은 제5조제1항 각 호의 재산을 국가에 기부하려는 자가 있으면 대통령령으로 정하는 바에 따라 받을 수 있다고 명시하였다.

1) 「국유재산법」 제5조(국유재산의 범위) ① 국유재산의 범위는 다음과 같다.

1. 부동산과 그 중물(從物)
2. 선박, 부표(浮標), 부잔교(浮棧橋), 부선거(浮船渠) 및 항공기와 그들의 중물
3. ~ 6. (생략)

한편, 「국유재산법」 제18조(영구시설물의 축조 금지) 제1항 1호 및 2호에 따르면, 국가 외의 자는 국유재산에 건물, 교량 등 구조물과 그 밖의 영구시설물을 축조할 수 없으나 기부를 조건으로 축조하는 경우, 다른 법률에 따라 국가에 소유권이 귀속되는 공공시설물 축조하는 경우에 한하여 가능하다.

3. 감사결과 확인된 문제

국립○은 국유림관리소로부터 [표]와 같이 국유재산을 위탁받아 관리·운영하고 있다.

[표] 산림복지시설(국립○) 관리위탁재산 내역

연번	위탁재산 명칭	소재지	관리위탁 재산(㎡)		계약기간	위탁자	수탁자
			토지 면적	건물 연면적			
1	토지·건축물	**도 ♣군 ○면 ●리 산27	33,432.50	22,848.79	2023.1.1.~ 2027.12.31.	 국유림 관리소장	한국산림복 지진흥원장

* 국립○ 감사자료 재구성

그런데 수탁자인 국립○은 2022. 6. 8.(조성공사 착공일)부터 2022. 11. 14.(조성공사 준공일)까지 ‘무장애 나눔길(테크로드)²⁾ 조성공사’를 추진하며 [별첨]과 같이 위탁자인 국유림관리소에 사업 완료 후 조성된 무장애 나눔길(테크로드)을 법령에 따라 기부채납을 하겠다는 의사와 함께 2022 10. 25.에 산지전용 변경 신고를 하고 2022. 11. 10.에 위탁자가 수리하였으나, 사업이 종료되고 2023년 5월 현재까지 기부채납을 하지 않아 해당 업무를 미이행하였다.

관계기관 의견

2022. 12. 21. 관리위탁 계약 갱신 시 신규 조성된 무장애나눔길이 위탁재산으로 등록되었고, 무장애나눔길 조성공사 담당자가 퇴사 후 인수인계 미실시로 기부채납이 미실시 되었으며, 현재 기부채납 절차에 따라 「산지관리법」 제40조 내지 제42조에

2) 목재 데크 및 철재구조물로 산림에 설치한 숲길의 일종으로 철거 불가능한 영구시설물

따른 복구설계서 승인 및 복구준공 신청을 산진전용통합정보시스템을 통해 신청중
이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 국립○장은 관련 법과 절차를 준수하여 ▮▮국유림관리소에 무장애
나눔길 기부채납을 조속히 완료하시기 바랍니다.(시정)